

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 742/2535 พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
นาย มา หรือ เปี้ยก น้อยยะ กับพวก จำเลย
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ
ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง

จำเลยพาอาวุธปืนพกเข้าไปร่วมชิงทรัพย์ของผู้เสียหาย การพาอาวุธปืนของ
จำเลยดังกล่าวจึงเป็นการมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธปืนด้วยแม้เจ้าพนักงานตำรวจจะ
ไม่ได้อาวุธปืนนั้นมาเป็นของกลางเพื่อยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนมีหมายเลขทะเบียนของ
เจ้าพนักงานประทับอยู่หรือไม่ก็ตาม แต่ในชั้นสอบสวน จำเลยก็ให้การรับสารภาพใน
ความผิดข้อหานี้คดีจึงฟังได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อไม่ปรากฏว่าอาวุธปืนที่จำเลยนำไปกระทำผิดเป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบ
อนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายแล้วหรือไม่จึงต้องฟังในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยว่า
เป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,
289, 339, 340 ตริ, 371, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8
ทวิ, 72, 72 ทวิ และขอให้คืนของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6) ประกอบมาตรา 80, 339 วรรคสาม ประกอบมาตรา 340 ตี, 371, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสองให้ เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เฉพาะข้อหาฐานพยายาม ฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการชิงทรัพย์และข้อหาชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนเป็น เหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6) ประกอบมาตรา 80 และมาตรา 52(1) ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดวางโทษจำเลยทั้งสองจำคุกตลอดชีวิต ข้อหาใช้อาวุธปืนไว้ใน กรอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตวางโทษจำคุกคนละ 2 ปี ข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมือง และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็น บทหนัก จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอด ชีวิต เป็นจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 เป็นจำคุก 25 ปี รวม กับข้อหาฐานมีและพาอาวุธปืนซึ่งลดโทษแล้วเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 26 ปี 6 เดือน คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จึง เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 เป็นจำคุก 33 ปี 4 เดือน รวมกับข้อหาฐานมีและพาอาวุธปืนซึ่งลดโทษแล้วเป็นจำคุก จำเลยที่ 2 มีกำหนด 35 ปี 4 เดือน ปรากฏว่าผู้เสียหายที่ 1 ได้รับทรัพย์รวม 6 รายการ คืนไปแล้ว จึงไม่จำต้องสั่งคืนอีกบริบของกลางตามขอ เว้นร่องเท้าตะ 1 คู่ ไม่ปรากฏว่าใช้ในการกระทำความผิด จึงไม่ริบ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดของจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ทุกบทมาตราที่โจทก์ขอ ให้ยกคงให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ปรับ 99 บาท คำรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้จำเลยที่ 2 หนึ่งในสาม เป็นปรับจำเลยที่ 2 เป็นเงิน 66 บาท รวมลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 33 ปี 4 เดือน และปรับ 66 บาท หากไม่ชำระค่าปรับ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯตามฟ้องทุกข้อหา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะข้อหาที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ยุติว่าในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยทั้งสองเข้าไปในร้านค้าของนายสมบุญ นาคศรี ผู้เสียหายที่ 1 ทำที่จะขอซื้อของจากนายกุลเตอร์ ทร้อยเบอร์ ผู้เสียหายที่ 2 แล้วจำเลยที่ 2 ได้ชักอาวุธปืนออกมาตีผู้เสียหายที่ 2 จนสลบ จำเลยที่ 1 ขึ้นไปบนชั้นสองของร้านใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 1 แต่กระสุนปืนไม่ลั่นผู้เสียหายที่ 1 กอดปล้ำกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 กระชากสร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่องของผู้เสียหายที่ 1 แล้ววิ่งหนีผู้เสียหายที่ 1 ไปไล่ตามมาถึงหน้าร้านพบจำเลยที่ 2 ซึ่งยืนคุมผู้เสียหายที่ 2 จำเลยที่ 2 ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 1 แต่กระสุนปืนไม่ลั่น จำเลยทั้งสองพากันหลบหนี ผู้เสียหายที่ 1 ไล่ตามและจับจำเลยที่ 1 ได้พร้อมด้วยอาวุธปืนกับสร้อยคอของผู้เสียหายที่ 1 วันรุ่งขึ้นเจ้าพนักงานตำรวจจึงตามจับจำเลยที่ 2 ได้ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีเพียงว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ เห็นว่าเมื่อ

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้นำอาวุธปืนพกเข้าไปร่วมชิงทรัพย์ของผู้เสียหาย การพาอาวุธปืนของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงเป็นการมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธปืนด้วย แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะไม่ได้อาวุธปืนนั้นมาเป็นของกลางเพื่อยืนยันว่าเป็นอาวุธปืน มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับอยู่หรือไม่ แต่ในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2 ก็ให้การรับสารภาพในความผิดข้อหานี้ คดีจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 มีอาวุธปืนดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อไม่ปรากฏว่าอาวุธปืนที่จำเลยที่ 2 นำไป กระทำผิดเป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายแล้วหรือไม่จึงต้องฟังในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยที่ 2 ว่าเป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสามด้วย ให้จำคุก 1 ปีจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 8 เดือน รวมโทษจำเลยที่ 2 ทั้ง 3 กระทั่งแล้วคงจำคุก 33 ปี 12 เดือน และปรับ 66 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เพ็ง เพ็งนิตติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น